

Aufgabe 1

Sie sind in einem international tätigen Unternehmen in der Rechtsform einer AG als Assistent der Geschäftsleitung beschäftigt. Die Geschäftsbeziehungen mit ausländischen Unternehmen (EU) haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Die Geschäftsleitung überlegt, eine Tochtergesellschaft in der Rechtsform einer SE zu gründen, um das internationale Geschäft in der Rechtsform der SE zu betreiben.

Dazu werden Sie beauftragt für die Geschäftsleitung die Unternehmensrechtsformen der

- Aktiengesellschaft (AG) und
- Societas Europaea (SE)

hinsichtlich

a Mögliche Punktzahl: 4

der Gesellschafterstruktur,

AG:

+ Aktionäre, besitzen Stimmrechte in der Hauptversammlung; haben nur begrenzten Einfluss auf die Geschäftsführung, die durch den Vorstand erfolgt.

SE:

+ ähnlich wie AG; aber flexibler. Es gibt 2 mögliche Strukturen: das dualistische System (mit Vorstand und Aufsichtsrat) und das monistische System (mit einem Verwaltungsrat)

b Mögliche Punktzahl: 2

des Mindestgründungskapitals und

+ AG: 50000 Euro

+ SE: 120000 Euro

c Mögliche Punktzahl: 6

der Organe darzustellen.

Lösung:

a. nach dem Aktiengesetz ist zur Gründung einer AG mind. eine natürliche Person notwendig. Bei SE müssen es mind. 2 juristische Personen aus 2 verschiedenen EU-Staaten sein.

Aufgabe 5

Ihr Arbeitgeber hat die Rechtsform einer GmbH & Co. KG und ist im Handelsregister eingetragen. + die GmbH übernimmt die Rolle des Vollhafter.

- a) Stellen Sie dar, wer in der GmbH & Co. KG Vollhafter ist.
- b) Beschreiben Sie, in welchem Umfang der Kommanditist in der GmbH & Co. KG haftet.

(3 Punkte)

(3 Punkte)

Aufgabe 6

Sie arbeiten bei einem privaten Einzelhandelsunternehmen, das hochwertige Outdoor-Ausrüstung (Sportausrüstung, Sportbekleidung, Wander- und Campingbedarf) vertreibt.

Die Geschäftsleitung arbeitet an einem Strategieplan für die nächsten Jahre.

Sie unterstützen die Geschäftsleitung bei der Entscheidungsfindung.

Mögliche Punktzahl: 16

Eine Unternehmensberatung hat den Eigentümern des Unternehmens empfohlen, die Ladengeschäfte zukünftig in einer eigenständigen Rechtsform zu betreiben.

Die Entscheidung hierzu soll in der kommenden Geschäftsleitungssitzung getroffen werden.

Geben Sie anhand von vier Kriterien eine begründete Empfehlung für die zu wählende Rechtsform ab.

Aufgabe 7

Nach bestandener Prüfung als „Technische/-r Betriebswirt/-in“ wollen Sie sich mit Ihrem Freund selbstständig machen. Ihr Steuerberater rät Ihnen zur Unternehmensgründung die Rechtsform der Kommanditgesellschaft (KG).

- a) Beschreiben Sie die Rechtsform der KG anhand von drei Merkmalen.
- b) Erläutern Sie eine Möglichkeit der Kapitalbeschaffung bei der KG.
- c) Beschreiben Sie eine Besonderheit der Rechtsform der GmbH & Co. KG gegenüber der KG.

(6 Punkte)

(3 Punkte)

(4 Punkte)